



УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания
акционеров АО «Кедентранссервис»
(протокол № 55 от «16» мая 2014 года)

**Положение о Президенте
Акционерного общества «Кедентранссервис»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Акционерного общества «Кедентранссервис» (далее - Общество), а также Соглашением от 17 марта 2011 года №80-АО между ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах ТрансКонтейнер» и АО Национальная компания «Қазақстан темір жолы» о сотрудничестве на основе совместного предприятия.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, обязанности, ответственность, а также порядок избрания Президента Общества (далее - Президент) и прекращения его полномочий.

1.3. Президент является должностным лицом Общества, единолично осуществляющим функции исполнительного органа Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.

1.4. Президент выполняет решения общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией являются обязательными для Президента. Президент подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.5. Президент не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

1.6. Функции, права и обязанности Президента по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Обществом с Президентом.

2. Порядок избрания Президента и прекращение его полномочий

2.1. Президент избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

2.2. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Президента осуществляются Советом директоров Общества.

2.3. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

2.4. Кандидат на должность Президента должен отвечать следующим требованиям:

иметь высшее образование;

обладать опытом управленческой работы в крупной компании не менее 5 (пяти) лет;

иметь безупречную личную репутацию;

не иметь судимости за преступления, а также не иметь случаев привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.5. Президентом (включая ограничения и требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан) не может быть избрано лицо, являющееся на момент избрания участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.6. Каждый член Совета директоров вправе выдвигать кандидатуру на должность Президента Общества.

2.7. Член Совета директоров, представивший кандидатуру на должность Президента, обязан предоставить Совету директоров следующую информацию в письменном виде о предлагаемом кандидате:

фамилию, имя, отчество;

сведения об образовании, а также иную информацию подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата;

сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет, в том числе о должностях, занимаемых по настоящее время в организациях, в которых он самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей, паев) организаций;

письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность Президента.

2.8. Президент Общества избирается сроком на 3 (три) года.

2.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Президента Общества.

Прекращение полномочий Президента осуществляется по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан и заключенным с Президентом трудовым договором.

2.10. Президент Общества вправе по своей инициативе в любой момент досрочно расторгнуть трудовой договор, письменно уведомив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за 2 (два) месяца. По истечении 2 (двух) месяцев со дня уведомления Президент вправе прекратить работу, передав лицу, исполняющему обязанности Президента, по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющуюся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Президента Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

2.11. Президент Общества вправе переизбираться неограниченное число раз.

2.12. На период своего отпуска, болезни или командировки Президент Общества назначает одного из вице-президентов Общества исполняющим обязанности Президента, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Президента Общества,

предусмотренной законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, если иное не будет установлено Советом директоров.

3. Ответственность Президента

3.1. Президент несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным с ним, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, последствия принимаемых решений, выходящих за пределы его полномочий, организацию защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также за результаты деятельности Общества, сохранность его имущества.

3.2. Президент несет ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения бизнес-плана и бюджета Общества и подготовки отчетов об их исполнении.

4. Отчеты Президента

4.1. Президент обязан представлять отчеты о деятельности Общества по требованию Совета директоров. Форма и периодичность таких отчетов устанавливается Советом директоров.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров Общества.

5.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Казахстан.